

시정 요구 / 통 보

1. 제 목 : 무단점유 국유재산 등의 물건관리 업무 불철저
2. 소관부점 : 경기지역본부
3. 내 용 :

가. 업무개요

경기지역본부는 「업무분장세칙」 제36조 제1항 제13호에 따라 관할 지역 소재 국유부동산의 관리·처분 및 권리보전 업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무 세칙」(이하 “세칙”이라 한다) 제10조 제1항, 제4항에 따르면 공사는 수탁부동산에 대해 ‘국유부동산 관리대장’⁷⁹⁾ (이하 “관리대장”이라 한다)을 작성하여 전산자료로 관리하고 실태조사로 변동된 사항을 확인한 경우에는 관리대장을 재작성 하도록 되어 있고

「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무 요강」(이하 “요강”이라 한다) 제37조 제1항 및 제38조 제1항에 따르면 재산의 실태조사로 무단점유가 확인된 경우 변상금 부과 전 무단점유자의 인적사항, 점유 목적과 면적, 현황 등을 확인하여 변상금을 부과하도록 하고 있다.

79) 국유재산의 효율적 관리를 위한 대장으로 소재지, 지목, 면적, 대장가액, 재산현황, 변상금·대부로 내역, 실태조사 요약 내용 등이 포함되어 작성됨

한편, 국유재산시스템에서는 국유재산의 현황에 따라 재산을 분류하고 효율적으로 관리하기 위해 물건상태⁸⁰⁾를 입력하도록 하고 있는데, 물건상태를 실제 이용현황에 맞지 않게 등록할 경우 변상금 부과 등 해당 국유재산 관리 업무를 철저히 하기 어렵다.⁸¹⁾

따라서, 공사가 관리 중인 국유재산이 무단점유 중인 경우에는 전산 시스템 상 물건상태를 현황에 맞게 '무단점유'로 관리하며 무단점유 사실이 확인된 경우 점유내역을 파악하여 변상금을 부과하고, 변상금 사전 통지 절차 등이 진행 중인 경우 변상금 부과고지를 하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사대상기간 동안 경기지역본부 소관 국유재산 중 무단점유가 추정되는 재산 4,785건에 대한 관리현황을 점검한 결과

2020. 3. 20. △△시로부터 신규 수탁한 '△△도 △△시 △△동 xxx-x(구거, xxxm²)' 소재 국유재산의 경우, [그림 11]과 같이 2007. 12. 31. 산림청으로부터 인수한 '△△도 △△시 △△동 xxx-x (전, x,xxxm²), xxx-x (전, x,xxxm²)' 중간에 위치하였다.

80) 대부대상(입찰), 대부대상(수의), 무단점유, 부당이득금, 미활용(소송), 미활용(하자), 사용제한, 처분대상(기타), 처분대상(관리전환), 처분대상(입찰), 처분대상(수의), 처분대상(양여), 처분대상(사용승인), 처분대상(무상귀속) 등

81) 제3자가 무단점유 중인 것으로 확인된 재산의 물건상태가 '무단점유'가 아닌 '사용제한', '미활용' 등으로 입력 및 분류될 경우, 변상금 사전통지·부과 등 후속조치 대상 재산으로 인지하기 어려움

[그림 11] △△도 △△시 △△동 국유지 현황

“기재 생략”	
항공사진	실태조사 사진 (2025. 5. 12.)

한편, 2007년 12월 인수한 국유지(XXX-X, XXX-X)는 피대부자와 2008년 3월부터 ‘과수원’ 목적으로 대부계약을 체결하여 사용 중인데,

2020년 3월 인수한 국유지(XXX-X)의 경우 신규수탁 이후 방문 실태조사 6회⁸²⁾를 통하여 인접 국유지(XXX-X, XXX-X) 피대부자가 무단점유 중임이 지속적으로 확인되었음에도 변상금을 부과한 이력이 없으며, 감사일 현재 ‘대부대상’으로 물건관리 중인 사실이 확인되었다.

2025. 3. 29. △△시로부터 신규 수탁한 ‘△△도 △△시 △△면 △△리 XXX-X(도로, x㎡)’ 등 16개 국유지⁸³⁾의 경우, 2025. 4. 15. 항공실태조사를

82) (1차) 2020.4.24., (2차) 2021.5.20., (3차) 2022.3.17., (4차) 2023.6.21., (5차) 2024.2.14., (6차) 2025.5.12.

83) △△시 △△면 소재 국유지 명세

No.	소재지	지목	면적 (㎡)	대장가 (원)
16개 필지			1,597	225,592,220
1	“기재 생략”	도로	48	6,780,480
2		도로	20	2,825,200
3		도로	167	23,590,420
4		도로	27	3,814,020
5		도로	150	21,189,000
6		도로	284	40,117,840
7		도로	7	988,820
8		도로	8	1,130,080
9		도로	83	11,724,580
10		도로	17	2,401,420

통하여 ‘△△ △△3 ■■■■단지⁸⁴⁾’에 편입되었음을 확인하였고 일부 필지의 경우 건물이 점유하고 있는 것으로 확인되는데도,

변상금 부과를 검토하거나 무상귀속을 확인하지 않고 감사일 현재까지 물건상태를 ‘대부대상(수익)’로 물건관리 중인 사실이 확인되는 등

[표 32] 및 [별지 14] “국유재산 물건상태 관리 불철저 명세”와 같이 특정한 점유내역이 확인된 354필지와 점유내역 파악이 필요한 3,301필지 등 무단점유 국유재산에 대한 관리가 불철저한 사례 3,655필지와 기타 물건상태 변경이 필요한 169필지가 확인되었다.

[표 32] 국유재산 물건상태 관리 불철저 현황

(단위 : 필지, 천 원)

No	구 분 (관리중인 물건상태)	계 (A) =(B)+(E)+(F)	무단점유 사실 확인				기타 물건상태 변경 (E)	미점유 확인 (F)
			소계 (B) =(C)+(D)	점유내역 특정 완료		점유내역 파악 필요 (D)		
				필 지 (C)	변 상 금 (예 상)			
	합 계	4,785	3,655	354	1,193,538,326	3,301	169	961
1	사용제한 등	2,702	1,942	147	502,169,333	1,795	169	591
2	무단점유	2,083	1,713	207	691,368,993	1,506	-	370

No.	소재지	지목	면적 (㎡)	대장가 (원)
11	“기재 생략”	도로	208	29,382,080
12		도로	79	11,159,540
13		도로	6	847,560
14		도로	95	13,419,700
15		도로	98	13,843,480
16		도로	300	42,378,000

84) △△ △△3 일반산업단지

- 시행자: △△3△△(주), 사업기간: 2015. 10. ~ 2022. 12.
- 해당 소재지 인근 국유지 64필지를 사업시행자에게 손실보상 매각하였음 (2017.6.21.)

[소관부점 의견] 경기지역본부는 국유재산의 실태조사 결과를 참고하여 무단점유 내역을 파악하여 변상금을 부과하고 실제 현황에 맞게 물건 상태를 관리하는 등 관련 업무를 철저히 수행하겠다고 답변하였다.

4. 조치할 사항

경기지역본부 본부장은 실태조사 결과 점유자가 특정된 354필지에 대하여 변상금 사전통지 등 후속조치(변상금 1,232,637천 원)를 실시하고, (시정)

무단점유 사실은 확인되었으나 점유자, 점유 면적 등이 특정되지 않은 3,301필지와 기타 물건상태 변경이 필요한 169필지에 대해서는 추가 조사를 통해 점유내역을 파악하여 변상금 사전통지를 실시하는 등 국유재산의 현황에 맞게 관리하시기 바랍니다. (통보)